國際公法主題整理：國際刑事法與引渡

整理範圍：108-114年司律一試國際公法考題
涵蓋主題：國際刑事法院管轄權、戰爭罪、危害種族罪、引渡規則與原則
題數：5 題

壹、國際刑事法院

一、ICC 管轄權之行使（113年第65題）

依羅馬規約之規定，下列何者不屬於國際刑事法院行使管轄權之條件？

(A) 聯合國認證之人道組織向檢察官提交情勢
(B) 締約國向檢察官提交本國情勢
(C) 聯合國安全理事會依憲章第七章決議向檢察官提交情勢
(D) 國際刑事法院檢察官依職權主動發動偵查

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 非屬管轄條件（本題答案）	**聯合國認證之人道組織**向檢察官提交情勢，**不屬於**ICC行使管轄權之條件。ICC之觸發機制不包括由人道組織提交。
(B)	☑ 屬管轄條件	**締約國提交**（State referral）為ICC行使管轄權之方式之一（羅馬規約§14）。
(C)	☑ 屬管轄條件	**安理會依憲章第七章決議提交**（Security Council referral）為ICC行使管轄權之方式之一（§13(b)）。此情形下不以犯罪發生於締約國為限。
(D)	☑ 屬管轄條件	**檢察官依職權偵查**（Prosecutor proprio motu）為ICC行使管轄權之方式之一（§15）。

[!NOTE]
重點整理
ICC 管轄權之觸發機制（三種）：

1. **締約國提交**（State referral）
2. **安理會依憲章第七章決議提交**（SC referral）
3. **檢察官依職權發動偵查**（Prosecutor proprio motu）

- 人道組織、個人 → **不得直接觸發**

二、羅馬規約戰爭罪（108年第10題，原第65題）

依據羅馬規約（Rome Statute）及國際刑事法院裁判實務，關於戰爭罪，下列敘述何者錯誤？

(A) 軍旅編制內幼童倘為志願參戰得阻卻違法
(B) 強迫婦女懷孕或絕育可能構成戰爭罪
(C) 適用於國際及非國際武裝衝突中之行為
(D) 懲罰範圍包括違反1949年日內瓦公約之行為

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤（本題答案）	幼童即使志願參戰，**不得阻卻違法**。羅馬規約§8(2)(b)(xxvi)規定，徵募或使用**未滿15歲之兒童**直接參與敵對行動即構成戰爭罪，不因志願而免責。
(B)	☑ 正確	強迫婦女**懷孕或絕育**可能構成戰爭罪（羅馬規約§8(2)(b)(xxii)/(e)(vi)）。
(C)	☑ 正確	羅馬規約之戰爭罪**適用於國際及非國際武裝衝突**。
(D)	☑ 正確	戰爭罪懲罰範圍包括嚴重違反**1949年日內瓦公約**之行為（§8(2)(a)）。

[!NOTE]
重點整理
羅馬規約戰爭罪：

- 徵募/使用**未滿15歲兒童**參戰 → 戰爭罪（不因志願而免責）
- 強迫懷孕/絕育 → 可構成戰爭罪
- 適用於**國際與非國際**武裝衝突
- 包括違反1949年日內瓦公約之行為

三、危害種族罪公約（109年第8題，原第63題）

依國際法院在2007年波士尼亞危害種族罪案之判決見解，關於危害種族罪公約及危害種族罪（crimeof genocide），下列敘述何者正確？

(A) 直接犯、預備犯、教唆犯或共謀犯皆視為正犯懲治
(B) 危害種族罪追究自然人之刑事責任，而不及於國家之責任
(C) 危害種族罪是否成立，應審酥族群被害人數比例
(D) 危害種族罪僅依客觀事實認定，不論加害人是否具犯罪意圖

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	依危害種族罪公約§3，危害種族罪之**直接犯、預備犯、教唆犯及共謀犯**皆應受懲治，均視同正犯。
(B)	✗ 錯誤	危害種族罪不僅追究自然人刑事責任，ICJ在2007年判決中確認危害種族罪公約亦**及於國家責任**，國家有義務防止及懲治種族滅絕。
(C)	✗ 錯誤	危害種族罪之成立**不以被害人數比例**為要件，重點在於加害人是否具有滅絕特定群體之**特定意圖**（dolus specialis）。
(D)	✗ 錯誤	危害種族罪之成立需具備**特定意圖**（specific intent），即滅絕特定族群之意圖，不可僅以客觀事實認定。

[!NOTE]
重點整理
危害種族罪：

- 直接犯、預備犯、教唆犯、共謀犯均**視為正犯**懲治
- 及於**國家責任**（ICJ 2007年波士尼亞案）
- 不以被害人數比例為要件
- 需具備**特定意圖**（dolus specialis）

貳、引渡

一、引渡之國際法規則（111年第1題）

關於引渡之國際法規則，下列敘述何者錯誤？

(A) 不論本國人或外國人均可被引渡，但國際法允許各國立法規定拒絕引渡本國人
(B) 政治犯原則上不引渡，但對政治犯之認定，受引渡請求國有片面與終局決定權
(C) 甲國派遣特工至乙國領土內將人犯綁架秘送回甲國，甲國法院對該人犯即無權審理
(D) 除有雙邊條約外，國家之間並無引渡罪犯之義務，惟亦有可能透過多邊條約規定締約國間有引渡義務者，如1948年之危害種族罪公約

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	國際法允許各國**立法規定拒絕引渡本國人**，此為各國之裁量權。
(B)	☑ 正確	政治犯原則上不引渡，對政治犯之認定，**受引渡請求國**（被請求國）有**片面與終局決定權**。
(C)	✗ 錯誤（本題答案）	非法綁架方式取得人犯（如美國Ker-Frisbie doctrine），並**不當然剝奪**甲國法院之審判權。雖綁架行為違反國際法，但法院之管轄權**不因取得方式而受影響**。此說具爭議性，但本題以此為答案。
(D)	☑ 正確	國家間**無一般性引渡義務**，引渡須以條約為依據（雙邊或多邊如危害種族罪公約）。

二、引渡原則（111年第9題）

關於國際法對引渡所建立之原則，下列敘述何者正確？

(A) 種族滅絕罪嫌重大者，得視為政治犯而拒絕引渡
(B) 引渡後有遭受酷刑之具體風險者，應拒絕引渡
(C) 非法劫持航空器者，應視其政治動機判斷是否引渡
(D) 被引渡人受追訴之罪名，不限於引渡請求書所載之罪

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	種族滅絕罪**不得**視為政治犯而拒絕引渡。1948年危害種族罪公約明定種族滅絕不得視為政治犯罪。
(B)	☑ 正確（本題答案）	若引渡後有遭受**酷刑之具體風險**，應拒絕引渡（**不遣返原則**，non-refoulement）。此為禁止酷刑公約及習慣國際法所確立。
(C)	✗ 錯誤	非法劫持航空器（如海牙公約）**屬可引渡之罪行**，不得以政治動機為由拒絕引渡（「或引渡或起訴」原則）。
(D)	✗ 錯誤	依**特定性原則**（specialty principle），被引渡人受追訴之罪名**限於引渡請求書所載之罪**，不得擴大追訴。

[!NOTE]
重點整理
引渡基本原則：

- **無一般引渡義務**：須以條約為依據
- **政治犯不引渡**原則（但種族滅絕、劫機等除外）
- **不遣返原則**：有酷刑風險者應拒絕引渡
- **特定性原則**：僅就引渡請求書所載之罪追訴
- **雙重犯罪原則**：引渡之行為須在兩國均構成犯罪
- 得立法規定拒絕引渡本國人

資料來源： 108–114 年司律一試國際公法考古題
最後更新： 2026-06-19